

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007978-94.2025.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO**RECORRENTE:** AILTON SABINO DE SOUZA**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 4º E 5º DA LEI Nº 10.259/2001. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DA 2ª REGIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5007978-94.2025.4.02.5101**510015352215 .V4****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5007978-94.2025.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO**RECORRENTE:** AILTON SABINO DE SOUZA**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RELATÓRIO**

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência, interposto sob a alcunha de Agravo de Instrumento, em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 1ª VF de Petrópolis [evento 22, DESPADEC1], que deixou de receber recurso inominado interposto em face de sentença extintiva do feito.

Em suas razões recursais, aduz que o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro autoriza excepcionalmente o uso do recurso inominado em face de sentença que não aprecia o mérito, quando caracterizada negativa de jurisdição.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Consoante art. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01, que rege os Juizados Especiais Federais, à parte do recurso inominado, somente caberá recurso em face de decisão que deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019, é no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados, salvo se tratar de deferimento de tutela provisória.

Não sendo a decisão atacada relativa ao deferimento ou indeferimento de tutela provisória, resta flagrante o não cabimento do presente recurso.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas.
Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5007978-94.2025.4.02.5101

510015352214 .V3